

MOHAMMAD ARIF ABDUL RAZIQ BIN SAIMIN

lwn

NUR KAMILAH BINTI ZAKARIA

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 23 Jun 2023 bersamaan 4 Zulhijjah 1444H]

Kes Rayuan (Mal) No: 10000-099-0009-2022

[Rayuan Terhadap Keputusan Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim Injunksi Secara Ex-parte]

Peguam Syarie Perayu: *Puan Nurulhuda binti Ameruddin
Puan Herlina binti Ahmad Basri
Tuan Ahmad Qusairi bin Zulkefly
(Tetuan Aniza Ammar & Associates)*

Peguam Syarie Responden: *-Tiada-*

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Kes ini adalah suatu rayuan terhadap keseluruhan perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dalam Kes Permohonan Mal No : 10300-099-0086-2022 pada 8/2/2022. Perayu telah memfailkan rayuan ini melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 14/2/2022.
- [2] Walau bagaimanapun pada 31/5/2023 Perayu telah memfailkan suatu Notis Penarikan Balik Kes (Borang MS19) bagi keseluruhan prosiding rayuan ini untuk diluluskan.

- [3] Kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

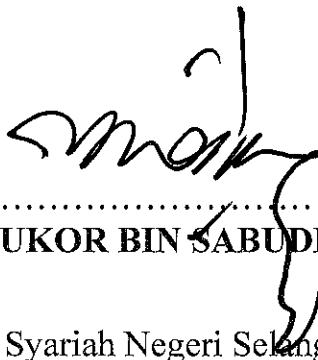
- [4] Berdasarkan peruntukan di atas, kami dengan ini bersetuju dan tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH mendengar permohonan penarikan balik kes oleh Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes Rayuan Mal No. 10000-099-0009-2022 berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Rayuan Mal No. 10000-099-0009-2022 **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
2. YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

